

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7779/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด น่าน
นาง กา ญจนา อินวงศ์ษา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59 วรรคสาม

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 38, มาตรา 74

แม้จำเลยจะเก็บวัตถุระเบิดของกลางมา แต่จำเลยเองก็ไม่ทราบว่าเป็นวัตถุระเบิด เพียงทราบเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจที่ตรวจค้นบอก จำเลยจึงไม่มีเจตนาที่จะกระทำความผิดฐานมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 38, 74 และริบวัตถุระเบิดของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 38

ประกอบด้วยมาตรา 74 จำคุก 1 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 78 คงจำคุก 8 เดือนของกลางรีบ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ส่วนของกลางเป็นของที่มี
ไว้เป็นความผิด จึงให้รีบ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เห็นได้ว่าแม้จำเลยจะเก็บวัตถุระเบิดของกลางมาแต่จำเลย
เองก็ไม่ทราบว่าเป็นวัตถุระเบิด เพิ่งทราบเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจที่ตรวจค้นบอก
จำเลยจึงไม่มีเจตนาที่จะกระทำความผิดฐานมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาตตามที่โจทก์ฟ้อง

พิพากษายืน

(สมมาตร พรหมานุกูล-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>